ORDENANZA Nº 8.145

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- DESAFECTESE del dominio público municipal e incorporase al dominio privado de la Municipalidad de Villa María, la calle Juana Azurduy, entre las arterias Paso de los Libres y Calchaquí.

Art. 2º.- RATIFICASE el Convenio de Promoción de Empleo, Realización de Obra y Cesión de Uso con cargo, celebrado entre ELCOR S.A, representada por su Apoderado, Sr. Santiago PIAZZA, D.N.I Nº 40.027.135, por una parte, y por la otra la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, representada por su Intendente, Sr. Eduardo Luis Accastello, el señor Secretario de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, Cr. Guillermo PIECKENSTAINER y la señora Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Cra. Alejandra BARBERO, celebrado con fecha doce de agosto de dos mil veinticuatro, que como Anexo I se adjunta a la presente.

Art. 3°. - ESTABLEZCASE que la exención impositiva prevista en favor de **ELCOR S.A.** en la **CLAUSULA SEPTIMA del CONVENIO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO, REALIZACIÓN DE OBRAS Y CONCESIÓN DE USO CON CARGOS,** no podrá superar el 20% del valor total de la obra prevista en la **CLAUSULA QUINTA** del mismo convenio.

Art. 4°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO DE PROMOCION DE EMPLEO, REALIZACIÓN DE OBRA Y CESION DE USO CON CARGO

En la ciudad de Villa María, a los doce días del mes de Agosto de 2024, entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal EDUARDO L. ACASTELLO, el Sr. Secretario de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, Cr. Guillermo PIECKENSTAINER y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Cra. ALEJANDRA BARBERO, en adelante la **"MUNICIPALIDAD",** por una parte, y por la otra la razón social **ELCOR S.A**, CUIT N° 30-70023835-7, representada por su Apoderado, Sr. Santiago PIAZZA, D.N.I N° 40.027.135, en adelante **"ELCOR"**, convienen en celebrar el presente convenio de cesión de uso con cargo, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES: 1) Con fecha 20 de Mayo de 2024, ELCOR da inicio al Expediente Administrativo N° 87.548 , solicitando se le conceda la utilización de un calle pública para su uso de forma exclusivo, en virtud de los motivos expuesto en la nota que dio inicio a dichas actuaciones, a la cual nos remitimos en honor a la brevedad. Como punto saliente, manifiesta que la posibilidad de utilizar la artera para la comunicación fluida entre depósito y un nuevo sector de almacenamiento de insumos proyectado le permitará avanzar sobre proyectos de ampliación que le permitirá la creación de 40 empleos por año y 60 de forma indirecta. A su vez, le permitirá continuar con una política de recursos humanos en marcha, que incluye a jóvenes con discapacidad que trabajan a la par del resto de los empleados. 2) En el expediente mencionado obran informes emitidos por diferentes dependencias municipales, a los cuales nos remitimos, a través de los cuales informan que

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

GUILLERMO A. PIECKENSTAINER
SEC. DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DES. PRODUCTIVO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

SANTIAGO PIAZZA
ELCOR S.A.
GERENTE GENERAL

no existe óbice en hacer lugar a lo solicitado por la empresa, siempre que sea oportuno y conveniente para el Estado Municipal y los vecinos en general.

SEGUNDA. OBJETO: por medio del presente, la MUNICIPALIDAD cede a ELCOR el uso exclusivo de la calle Juana Azurduy, entre las arterias Paso de los Libres y Calchaquí de ésta ciudad, que tiene noventa (90) metros de largo por catorce (14) metros de ancho, por el plazo de TREINTA (30) años, a los fines y con los alcances expuestos en el Expediente Administrativo N° 87.548 y en el presente Convenio.

TERCERA. CERRAMIENTO: En virtud de la cesión de uso otorgado en la cláusula que antecede, ELCOR queda facultado a materializar en la intersección de calle Juana Azurduy con Paso de los Libres y de la primera con Calchaquí, un cerramiento que impida el tránsito vehicular y/o peatonal por el sector de referencia, debiendo obtener previamente de parte de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, la respectiva autorización en relación a la modalidad del mismo.

CUARTA. PROHIBICIONES: Queda absolutamente prohibido en el espacio que por el presente se cede, desarrollar cualquier tipo de construcción incluyendo, pero no limitándose, a edificaciones de cualquier tipo, instalaciones permanentes y/o cualquier tipo de mejoras sin el consentimiento expreso y por escrito de la MUNICIPALIDAD. Aquellas obras que se efectúen, en contradicción a lo expuesto, darán derecho a la MUNICIPALIDAD a exigir la demolición de las mismas, lo que correrá por cuenta y cargo de ELCOR y a rescindir el presente convenio, solicitando la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. En el caso de que la MUNICIPALIDAD decida mantener las mejoras efectuadas, ello no dará, bajo ninguna circunstancia, derecho a ELCOR a exigir compensación de

MARÍA A. BARBE
SEC. DE INFRAESTRUCT
DES. URBANO Y AMBIE
Municipalidad Villa

GUILLERMO A. PIECKENSTAINE
SEC. DE ECONOMÍA, TRANSFORMACI
DIGITAL Y DES. PRODUCTIVO
Municipalidad Villa Mar

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

SANTIAGO PIAZZA
ELCOR S.A.
GERENTE GENERAL

ninguna especie al finalizar el presente, sea por vencimiento contractual, rescisión y/o resolución del mismo, como así tampoco exigir el pago de indemnización alguna.

QUINTA. CARGO: Como contraprestación a lo estipulado en la Cláusula Segunda, ELCOR se obliga a: **a)** proveer todos los materiales necesarios y a realizar por sí o por terceros, todas las obras necesarias para la construcción de cordón cuneta en las arterias determinadas en el Anexo I del presente, los cuales totalizan la cantidad de VEINTE (20) cuadras, de ambos lados, en el plazo de ciento ochenta (180) días, desde la ratificación de la presente por parte del Concejo Deliberante; **b)** desarrollar tareas de reparación y bacheo en la calle Caudillos Federales, desde Av. Perón hasta calle Puerto Rico, que se encuentran ya pavimentadas, en el plazo máximo de trescientos sesenta (360) días, desde la ratificación de la presente por parte del Concejo Deliberante. Ambas partes declaran conocer y aceptar en todos sus términos el anexo referido.

SEXTA. CERTIFICACION: La provisión de los materiales necesarios para el trabajo, consignados en la cláusula precedente y todos los trabajos ejecutados y desarrollados por ELCOR, serán inspeccionados y certificados mensualmente por personal de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente. En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de ELCOR S.A, la MUNICIPALIDAD queda facultada a rescindir el presente convenio, debiendo previamente intimar fehacientemente al íntegro cumplimiento de las prestaciones a su cargo.

SEPTIMA. PROMOCION DE EMPLEO: Teniendo en cuenta el Programa de Promoción de Empleo mencionado en el Expediente N° 87.548, y las obras a efectuar por la razón social en la Cláusula Quinta, una vez finalizadas la ejecución de la totalidad de las mismas, la MUNICIPALIDAD podrá eximir a ELCOR respecto a la contribución que incide sobre la

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

GUILLERMO A. PIECKENSTAINER
SEC. DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DES. PRODUCTIVO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

SANTIAGO PIAZZA
ELCOR S.A.
GERENTE GENERAL

Actividad Comercial, Industrial y de Servicios por tres (3) períodos, debiendo la Subsecretaría de Ingresos Públicos dar por cancelados dichos periodos.

OCTAVA. RESPONSABILIDAD: LA MUNICIPALIDAD no se responsabilizará por los daños causados por cualquier tipo de causa a dependientes de la razón social y/o terceros que se encuentren en el espacio cedido. ELCOR será responsables del daño causado a inmuebles vecinos, en caso de incendio, explosión y/o cualquier otro motivo, sea culposo o no. Así mismo tomará ELCOR a su cargo la defensa y responsabilidad de la MUNICIPALIDAD ante los eventuales juicios que se promuevan contra éste por las causas expuestas, manteniendo su indemnidad absoluta.

NOVENA. MANTENIMIENTO: ELCOR se obliga a mantener el espacio cedido en buen estado de conservación y limpieza, cargando con cualquier gasto necesario a tales efectos, y a respetar las ordenanzas y reglamentaciones sobre higiene urbana, cargando con todas las infracciones a las mismas, no pudiendo tener en el espacio cedido cosas que pudieran afectar la seguridad de las personas, objetos o instalaciones, debiendo ser utilizado exclusivamente a los fines consignados en el Expediente Administrativo Nº 87.548.

DECIMA. ACCESO: LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de inspeccionar en todo momento el espacio cedido a los efectos de comprobar el debido cumplimiento del presente contrato. A su vez, en caso de urgencias o ante la necesidad de desarrollar tareas, queda facultado por sí o por terceros a acceder al espacio al único y exclusivo fin de efectuar reparaciones y/o mantenimiento de infraestructura necesaria para la provisión de servicios (energía eléctrica, agua, cloacas, gas, telecomunicaciones). Como contrapartida, ELCOR se obliga a permitir el acceso de personal municipal, o de los terceros designados por éstos, en

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

GUILLERMO A. PIECKENSTAINER
SEC. DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DES. PRODUCTIVO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

SANTIAGO PIAZZA
ELCOR S.A.
GERENTE GENERAL

los términos estipulados en la presente y a facilitar el desarrollo de las tareas, proporcionado toda la información y colaboración necesaria.

DECIMA PRIMERA. CESION: Queda expresamente prohibido a ELCOR S.A, ceder, total o parcialmente, el espacio otorgado por el presente contrato, ya sea a título oneroso o gratuito.

DECIMA SEGUNDA. RESCISION: El presente convenio se resolverá de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que cualquiera de las partes incumpla gravemente con cualquiera de las obligaciones a su cargo. En dicho caso, la parte incumplidora deberá indemnizar a la parte cumplidora por los daños y perjuicios que le haya causado el incumplimiento. La MUNICIPALIDAD podrá igualmente, de manera unilateral, rescindir de manera anticipada, debiendo indemnizar los daños que causare tal decisión.

DECIMA TERCERA. DOMICILIOS: Las partes fijan los siguientes domicilios, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen:

a) Elcor S.A: Caudillos Federales N° 1899 – Domicilio electrónico: marcelagiorgis@grupoelcor.com
b) Municipalidad: Mendoza esq. Sobral – Domicilio electrónico: secretaria.opublicas@gmail.com

DECIMA CUARTA. JURISDICCION. las partes se someten a los tribunales del fuero Contencioso Administrativo de Villa María, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles y a cuyo fin fijan sus domicilios en los indicados al inicio del presente, en los cuales serán válidas todas las notificaciones que fuere menester efectuar.

DECIMA QUINTA. RATIFICACION: El presente se celebra *ad-referendúm* del Concejo Deliberante.

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

GUILLERMO A. PIECKENSTAINER
SEC. DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DES. PRODUCTIVO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

SANTIAGO PIAZZA
ELCOR S.A.
GERENTE GENERAL

ANEXO I

Cuadras a ejecutar de Córdoba cuneta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CUADRAS
1	Cordón cuneta		5686,00	20,00
	Paso de los Libres entre Av. Perón y prolongacion Marcelo T. de Alvear	m2	1370	5
	Fitz Roy entre Av. Perón y Antartida Argentina	m2	898	1
	Antartida Argentina entre Caudillos Federales y Paso de los Libres	m2	236	2
	Calchaqui entre Juana Azurduy y Puerto Rico	m2	190	1
	Provincias Unidas entre Juana Azurduy y Paso de Ferreyra	m2	400	2
	Juana Azurduy entre Calchaqui y Caudillos Federales	m2	400	2
	Congreso entre Puerto Rico y Alvear	m2	480	1
	Orcadas Argentinas entre Puerto Rico y Alvear	m2	480	1
	Puerto Rico entre Paso de los Libres y Congreso	m2	704	3
	Paso de Ferreyra entre Paso de los Libres y Congreso	m2	528	2
TOTAL				

Calle a bachear

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CUADRAS
1	Bacheo en Hormigón H-30 de calzada entre calles Av. Perón y Puerto Rico	m2	812,70	3,00

MARÍA A. BARBER
SEC. DE INFRAESTRUCTU
DES. URBANO Y AMBIEN
Municipalidad Villa M

GUILLERMO A. PIECKENSTAINER
SEC. DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DES. PRODUCTIVO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACOSTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

SANTIAGO PIAZZA
ELCOR S.A.
GERENTE GENERAL

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8145/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.10.2024 11:03:07
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.10.2024 11:08:07
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.10.2024 11:13:59
Email: juanpabloinglese@gmail.com